PROMETEO

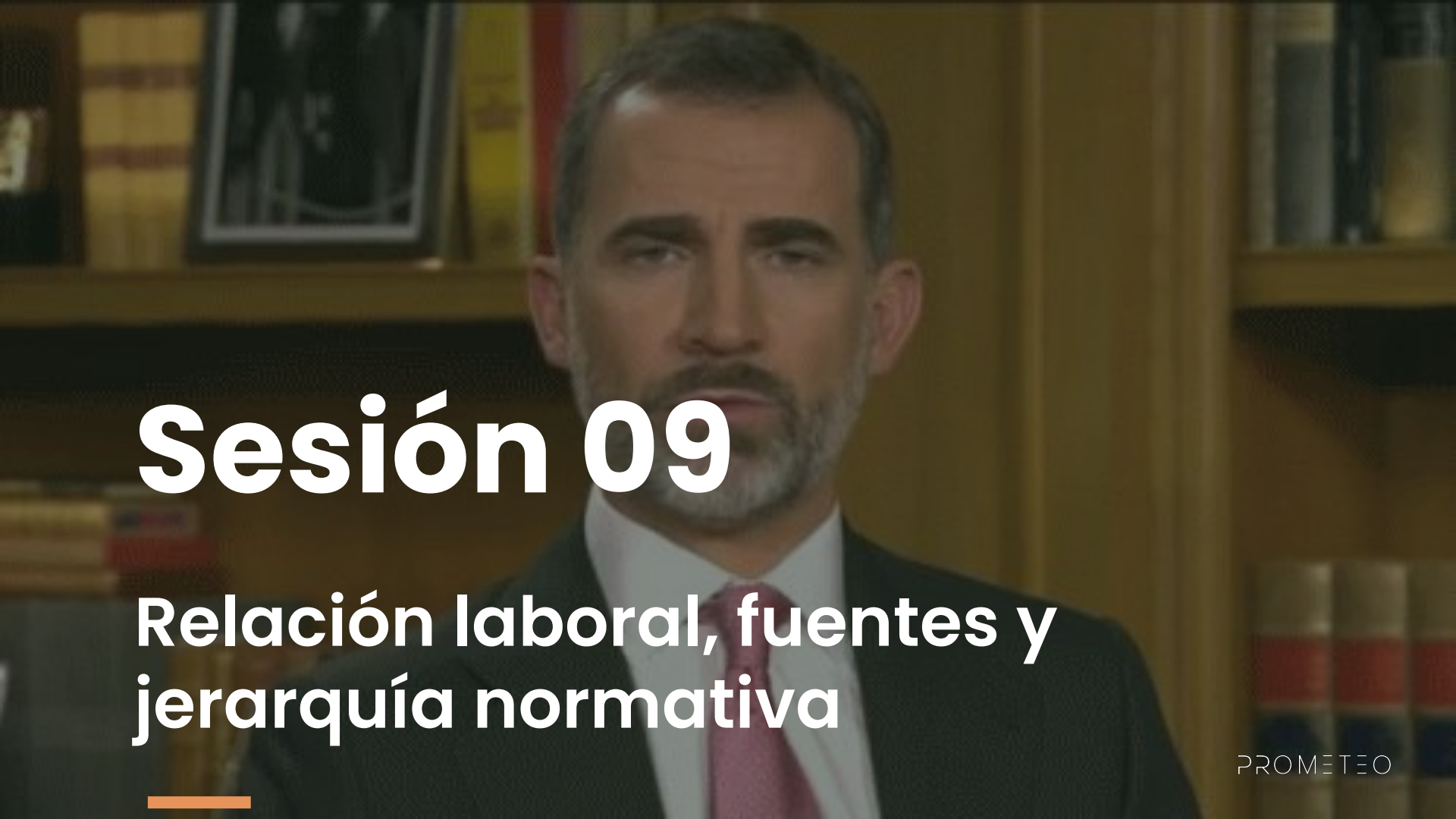
Unidad 04: Relación Laboral y Convenio colectivo

Sesiones

09 **Relación laboral, fuentes jerarquía normativa**

10 **El convenio colectivo y sus funciones**

PROMETEO



Sesión 09

Relación laboral, fuentes y jerarquía normativa

PROMETEO

¿Cuál es la principal norma en España?

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (**Estatuto de los Trabajadores**)

Concepto de derecho del trabajo

El **Derecho del Trabajo** es el conjunto de normas que regulan las relaciones individuales y colectivas entre empresarios y trabajadores y las de ambos con el Estado.

Relación laboral

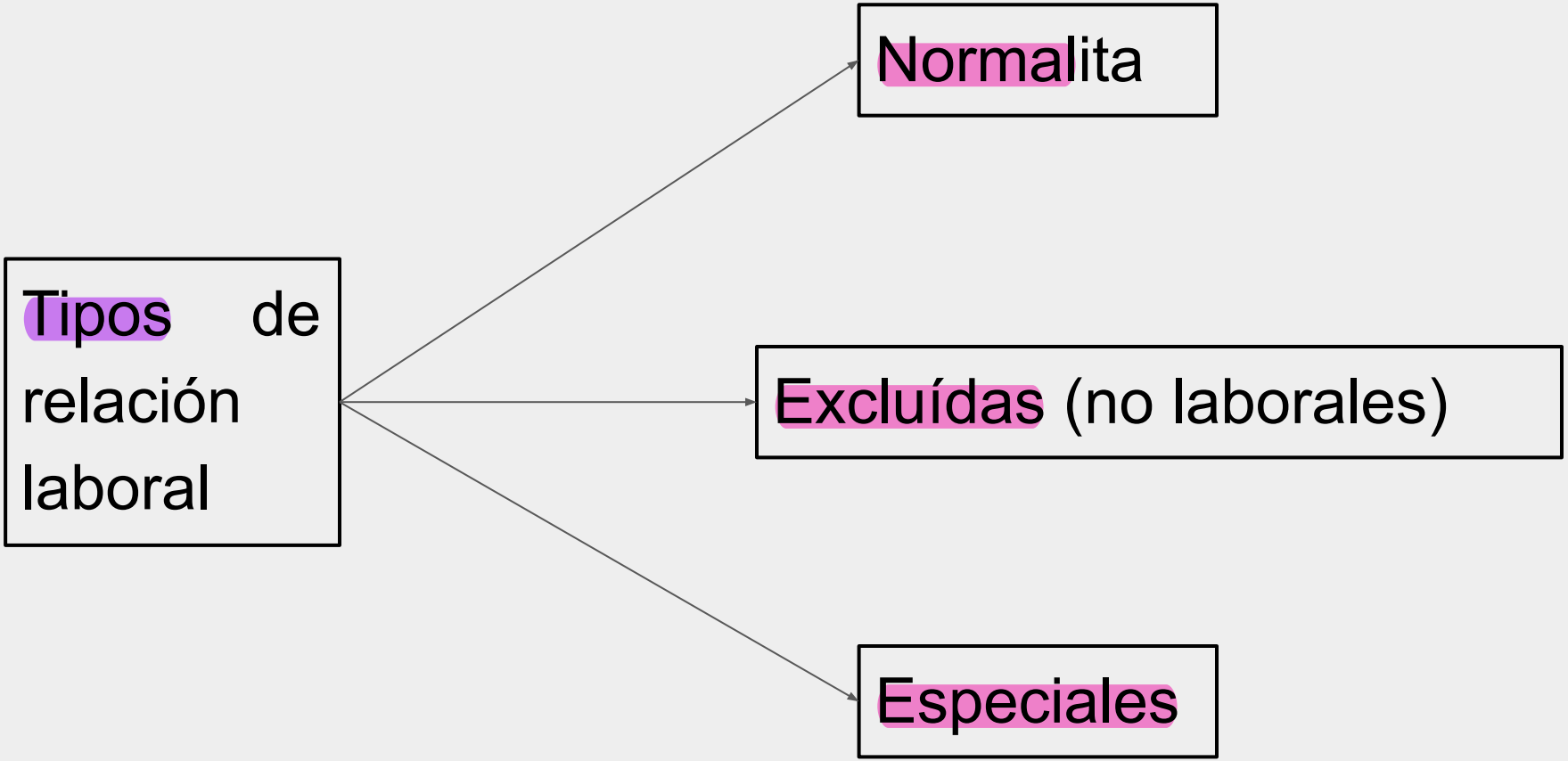
Una relación laboral es un **acuerdo contractual entre una empresa o empleador** y una persona física llamada trabajador o empleado. En esta relación, el trabajador ofrece sus capacidades físicas e intelectuales para realizar una tarea específica a cambio de una remuneración.

2. Relación laboral

Excluidas (no laborales)

No se rigen por el Estatuto de los trabajadores.

2. Relación laboral



2. Relación laboral

Normalita

1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que **voluntariamente** presten sus servicios **retribuidos** por **cuenta ajena** y dentro del ámbito de **organización y dirección de otra persona**, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

Relación laboral

VOLUNTARIEDAD

El trabajador presta sus servicios de manera voluntaria. No debe haber coacción o imposición para que el trabajador se involucre en la relación laboral.

DEPENDENCIA

El trabajador está subordinado al empleador, lo que significa que el empleador tiene la autoridad para dirigir, organizar y supervisar el trabajo del empleado. Esta dependencia incluye aspectos como horarios, tareas específicas y el lugar de trabajo.

REMUNERACIÓN

A cambio de sus servicios, el trabajador recibe una compensación económica. Este salario es pactado y debe cumplir con los mínimos legales establecidos, como el salario mínimo interprofesional.

PERSONALIDAD

La prestación del servicio debe ser realizada personalmente por el trabajador. No puede delegar sus funciones a otra persona sin el consentimiento del empleador.

AJENIDAD

Los riesgos y beneficios del negocio son asumidos por el empleador, no por el trabajador. Esto significa que el trabajador no participa directamente en los beneficios o pérdidas de la empresa, más allá de su salario.

2. Relación laboral

Excluidas (no laborales)

No se rigen por el Estatuto de los trabajadores.

Relaciones laborales Excluidas.

Funcionarios públicos.

Prestaciones personales obligatorias

Consejero o administrador de una sociedad

Relaciones laborales Excluidas.

Trabajos por amistad, benevolencia o buena vecindad

Trabajos familiares

2º grado

Quien intervenga en Op. mercantiles **asumiendo el riesgo**

Relaciones laborales especiales.

Personal de alta dirección.

Servicio del hogar familiar.

Penados en instituciones penitenciarias

Deportistas profesionales.

Relaciones laborales especiales.

Quienes intervengan en Op. mercantiles **sin asumir riesgo**.

Trabajadores discapacitados → Centros especiales de empleo.

Relaciones laborales especiales.

Menores sometidos a medidas de internamiento

Residencia de especialistas en ciencias de la salud…

Relaciones laborales especiales.

Abogados que trabajan de abogados, individuales o colectivos.

Cualquier otro establecido por Ley.

Jerarquía normativa y fuentes de la relación laboral

La jerarquía normativa.

Jerarquía = rango/nivel

Norma= Regla

3. Jerarquía normativa y fuentes de la relación laboral

La jerarquía normativa. (Fuentes internas)

1.-Constitución (nuestra norma básica y más importante)

2.- Leyes. →

- Ley Orgánica (más importantes)
- Ley Ordinaria

Por ejemplo:Estatuto de los Trabajadores (normativa básica).

→ **Normas con rango de Ley** →

- Real Decreto-Ley
- Rales Decretos Legislativos

3.-Reglamentos →

- Reales Decretos
- Órdenes com. Del. Gobierno.
- Órdenes Ministeriales.
- Circulares, instrucciones

3. Jerarquía normativa y fuentes de la relación laboral

La jerarquía normativa.

4.- Autonomía colectiva
(Concretan la Ley)

- Convenio colectivo de:
  - Sector
  - Empresa
    - o de Parte de la empresa
- Contratos de trabajo

5.- Usos y costumbres
(ejemplo: Cuándo se paga el salario)

- **Si la Ley se olvida de algo**
- Repetición de conductas en un centro de trabajo.
  - No puede ser ilegal.
  - debe ser probada.
  - Adaptada a una profesión.

3. Las fuentes del derecho laboral.

La jerarquía normativa.

6.- Principios Generales del Derecho

- **Principio pro-operario.** → Si hay dos interpretaciones la más favorable al trabajador .

- **Principio de norma más favorable** → Si hay contradicción entre dos normas se aplica la más favorable. (por ejemplo: entre convenios colectivos coincidentes)

- **Irrenunciabilidad** → Aunque queramos no podemos renunciar a nuestros derechos (P.E: Vacaciones)

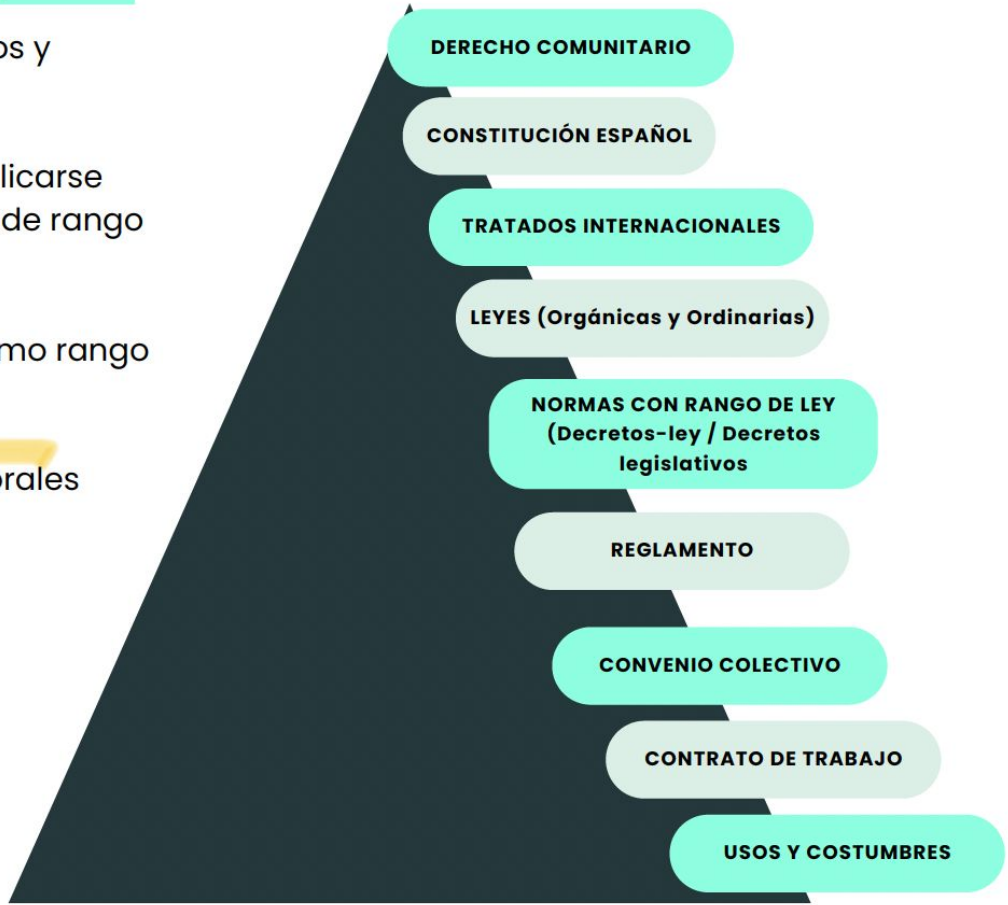
español

chos y

aplicarse
na de rango

áximo rango

aborales



6. Las fuentes del derecho laboral.

La jerarquía normativa.

7.- Jurisprudencia

- **Es el criterio del Tribunal Supremo en sus Sentencias.**
  https://www.eldiario.es/economia/tribunal-supremo-falla-primera-vez-caso-riders-concluye-falso-autonomo_1_6240803.html

8.- Normativa internacional.
(Fuentes externas)

- Normativa Comunitaria (Unión Europea)
  - Reglamentos
  - Decisiones
  - Directivas
- Tratados o convenios internacionales.
- Convenios y recomendaciones OIT

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

Son 5 :)

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

1.- Principio de norma mínima

2.- Principio de norma más favorable

3.- Principio de *in dubio pro* operario

4.- Principio de condición más beneficiosa

5.- Principio de irrenunciabilidad de derechos

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

1.- Principio de norma mínima

Solo se puede mejorar

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

Ppio norma más favorable

Convenio personal de limpieza

Convenio de educación

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

Ppio norma más favorable

Convenio personal de limpieza

Convenio de educación

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

In dubio pro operario

5 días de vacaciones extra

4 días de vacaciones extra

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

In dubio pro operario

5 días de vacaciones extra

4 días de vacaciones extra

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

4.- Ppio condición más beneficiosa

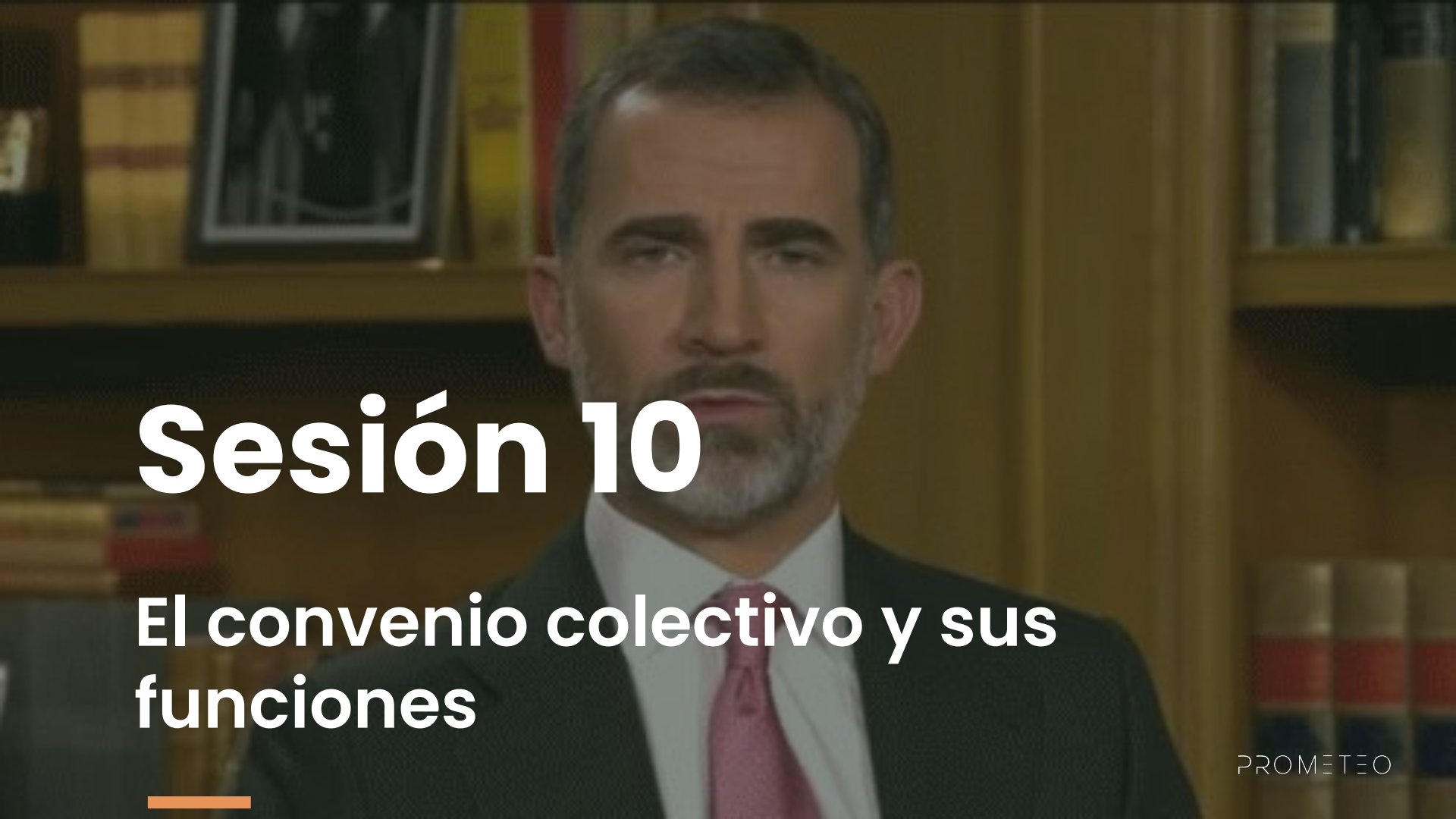
¿Control + Z?

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

4.- Ppio condición más beneficiosa

4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES

5.- Principio de irrenunciabilidad de derechos



Sesión 10

El convenio colectivo y sus funciones

PROMETEO

El **convenio colectivo** es el acuerdo escrito entre representantes de los trabajadores y empresarios que regula condiciones laborales concretas en un ámbito (sector, empresa, grupo de empresas). Tiene fuerza vinculante: lo pactado se convierte en norma.

Funciones principales:

- **Adaptar la ley** a la realidad del sector o empresa.
- **Mejorar condiciones** respecto al Estatuto de los Trabajadores (salario, jornada, permisos, pluses, categorías).
- **Regular aspectos organizativos** (turnos, vacaciones, ascensos).
- **Evitar conflictos laborales**, al ser fruto de la negociación entre ambas partes.

Tipos de convenios:

- **Convenio de empresa**: regula dentro de una empresa concreta.
- **Convenio sectorial**: abarca todo un sector de actividad (ej. hostelería, construcción).
- **Convenio estatal o autonómico**: ámbito geográfico más amplio.

- **Obligatoriedad**: todos deben cumplirlo.
- **Duración limitada**: se pacta un periodo (generalmente 1-4 años).
- **Negociación colectiva**: derecho reconocido por la Constitución (art. 37 CE).

Registro y publicación oficial: deben inscribirse y publicarse en el BOE o en el boletín correspondiente.